RESUMEN

DOCUMENTO DE POLÍTICA PARA EL GOBIERNO 2026-2030

Reforma del sistema de justicia mediante la adopción de un modelo centrado en la gente

GABRIEL CIFUENTES
Codirector de Greystone Consulting Group Latinoamérica e Investigador Afiliado de Fedesarrollo

Junio de 2026

La idea central

El acceso a la justicia en Colombia no debe medirse solo por la oferta institucional. El próximo gobierno debería reorientar el sistema hacia la demanda —las necesidades jurídicas que las personas reportan y que hoy quedan sin tramitar—, fortalecer la justicia local, comunitaria e itinerante junto a la formal, y hacer del acceso efectivo el criterio central de la política de justicia.

Tres mensajes para el próximo gobierno

1. **Medir la justicia por la demanda, no solo por la oferta.** El desempeño se evalúa por las necesidades jurídicas resueltas, no por la actividad institucional.

2. **El cuello de botella no es solo el presupuesto.** Es la ejecución, la gobernanza, la articulación territorial del ecosistema de justicia y la comprensión ciudadana.
3. **El acceso efectivo combina justicia formal y vías de proximidad.** MASC, justicia comunitaria e itinerante, con mejor información, lenguaje claro y tecnología con garantías.

El diagnóstico en breve

- **Mucha conflictividad que no se tramita.** Las encuestas de necesidades jurídicas muestran alta conflictividad cotidiana, pero la mayoría de las personas no actúa: la inacción es la respuesta más frecuente (cerca del 47 % en la ENJ 2022 y del 46 % en la JNS 2024). La congestión no refleja sobreuso, sino un sistema subutilizado por quienes renuncian a usarlo.
- **El embudo de acceso.** De los problemas que se reconocen, más de la mitad no derivan en ninguna acción y solo el 32,7 % se resuelve: 4,1 de los 6,1 millones de problemas identificados quedan sin solución (ENJ 2022).
- **Los MASC resuelven más, pero se usan poco.** El acuerdo directo eleva la probabilidad de solución en 42 puntos porcentuales y la ruta institucional solo en 13; aun así, el requisito de procedibilidad opera como barrera y la cobertura territorial es desigual.
- **El problema presupuestal es de ejecución, no de monto.** El presupuesto judicial creció 118 % entre 2020 y 2025, pero el funcionamiento absorbe cerca del 87 % del total y la inversión apenas el 13 %; en 2024 solo se ejecutó el 24 % de la inversión.
- **Congestión estructural y acción de tutela.** La carga ordinaria crece más rápido que la capacidad de evacuación, y la tutela aumentó 162 % entre 2020 y 2025; por su carácter prioritario, desplaza los procesos ordinarios. El cuello de botella es de gobernanza y coordinación.
- **Brechas diferenciales y territoriales.** La inacción se concentra en mujeres mayores, solteras o con hijos, en personas de menor escolaridad, sin internet ni vivienda propia y en residentes rurales; los conflictos penales muestran la mayor inacción y la menor tasa de solución.
- **Comprensión e información.** Buena parte de la inacción nace del desconocimiento y del lenguaje técnico, y la información del sector está fragmentada y centrada en la Rama Judicial, sin un sistema integrado que mida la resolución efectiva.

Ocho prioridades de reforma

Las recomendaciones se organizan en reformas legales, de gobernanza y de política pública, y se anclan en los cuatro pilares de la justicia centrada en las personas de la OCDE. Ocho líneas concentran el esfuerzo:

- **Presupuesto plurianual orientado a la demanda y a la ejecución.** Distribuir los recursos según mapas de demanda y necesidades jurídicas —no según la oferta existente—, con metas de ejecución, e incorporarlo al Plan Decenal de Justicia.
- **Gobernanza judicial articulada.** Reglamentar la coordinación del sector (art. 36 de la Ley 2430 de 2024), fortalecer al Consejo Superior de la Judicatura y a MinJusticia como articulador, y estudiar el reparto con criterio nacional —no territorial— de las tutelas.
- **MASC y justicia de proximidad como regla.** Invertir la lógica de reserva legal para que la conciliación, la mediación y el arbitraje sean la regla y no la excepción; fortalecer la justicia comunitaria e itinerante y los Sistemas Locales de Justicia, con enfoque diferencial.
- **Información integrada y evaluación por resultados.** Implementar el Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia (SNEJ) con el DANE, integrando datos de la Rama, los MASC y demás actores, y medir la resolución efectiva.
- **Enfoque diferencial y empoderamiento legal.** Estrategias territoriales y poblacionales y formación legal comunitaria dirigidas a las poblaciones con mayor inacción.
- **Justicia restaurativa ampliada, con salvaguardas.** Ampliar de forma gradual y basada en evidencia los mecanismos restaurativos —complementarios, no sustitutivos, de la respuesta penal—, con criterios de procedencia, exclusión y consentimiento de la víctima.
- **Transformación digital de todo el ecosistema.** Convertir LegalApp en una plataforma de orientación y resolución temprana y habilitar MASC tecnológicos con efectos vinculantes acotados, combinando canales presenciales y asistidos para no ampliar las brechas.
- **Lenguaje claro institucionalizado.** Una política nacional de lenguaje claro, con guías, formación y seguimiento, como condición del empoderamiento legal y no como un asunto cosmético.

La agenda secuenciada, 2026–2030

La lógica es de secuenciamiento: cada fase habilita la siguiente. Los habilitantes de los primeros 100 días ordenan las reformas legislativas y los pilotos del primer año; el

mediano plazo escala lo que funcionó; y el cuatrienio lo consolida como política de Estado.

Horizonte	Acciones clave
Primeros 100 días *Habilitantes, por decreto*	• Poner en marcha la planeación presupuestal del sector (MinJusticia con DNP y MinHacienda), con metas de ejecución y orientada por la demanda. • Reglamentar la coordinación del sector (art. 36 de la Ley 2430 de 2024) y arrancar un piloto de gobernanza en tres departamentos. • Declarar los MASC como política prioritaria y convocar una mesa técnica nacional. • Formalizar al DANE dentro del SNEJ y conformar el comité técnico de información. • Sentar las bases del enfoque diferencial (diagnóstico en ≥10 municipios y piloto de empoderamiento legal). • Crear la Comisión de Justicia Restaurativa, la comisión técnica para rediseñar LegalApp y adoptar la política de lenguaje claro.
Primer año *Capital político e institucional*	• Reformas legales de los MASC (Código General del Proceso y Ley 640 de 2001) para que sean la regla y eliminar gradualmente el requisito de procedibilidad. • Tramitar la ley que integra al DANE al Sistema Estadístico Nacional, la ley de justicia restaurativa y la de efectos vinculantes de los MASC tecnológicos. • Crear las líneas presupuestales (justicia comunitaria, empoderamiento legal, conciliación) con marco programático 2026–2029. • Desplegar los pilotos territoriales de gobernanza, Sistemas Locales de Justicia, empoderamiento diferencial y programas restaurativos.
Mediano plazo *2.º y 3.er año: ampliación*	• Extender los MASC virtuales con efectos vinculantes a más categorías de conflictos, según la evaluación de los pilotos. • Incorporar mecanismos híbridos de IA con supervisión humana e integrar las plataformas con los sistemas de seguimiento (MinJusticia y DANE). • Consolidar los Sistemas Locales de Justicia y el enfoque diferencial, y evaluar el impacto (tiempos, costos y satisfacción).
Horizonte del cuatrienio *Consolidación*	• Incorporar el plan plurianual al Plan Decenal de Justicia 2025–2034. • Reducir de forma sostenida las necesidades jurídicas insatisfechas y las barreras de comprensión, territoriales y diferenciales. • Consolidar el SNEJ y hacer de los MASC y la justicia de proximidad la regla de acceso.

Quién debe liderar la agenda

- **Ministerio de Justicia:** planeación presupuestal del sector, MASC, lenguaje claro, transformación digital y estrategias con enfoque diferencial.
- **Consejo Superior de la Judicatura:** gobernanza judicial, coordinación del sistema y articulación con las Altas Cortes.
- **DNP y Ministerio de Hacienda:** marco de inversiones, líneas presupuestales y sostenibilidad fiscal de la agenda.
- **DANE:** rol técnico y articulador del Sistema Nacional de Estadísticas de Justicia.
- **Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, ICBF, INPEC y entes territoriales:** concurren en la coordinación y la priorización territorial.
- **Comunidades y organizaciones sociales:** participan en los MASC, la justicia comunitaria, los pilotos y el enfoque diferencial.

Cómo medir el avance

El éxito se mide por la reducción de las necesidades jurídicas insatisfechas y por el acceso efectivo, no por la actividad institucional. El objetivo es mover las líneas base del diagnóstico: elevar la tasa de solución —hoy en 32,7 %— y reducir la inacción. Indicadores de referencia:

- **Resolución y acceso:** tasa de solución efectiva de los problemas justiciables y porcentaje de inacción, desagregados por territorio y grupo poblacional.
- **MASC y proximidad:** cobertura territorial de MASC, casas de justicia y Sistemas Locales de Justicia, y uso de la conciliación y del acuerdo directo.
- **Gestión judicial:** índices de evacuación y congestión, tiempos de resolución y comportamiento de la acción de tutela.
- **Presupuesto:** ejecución de la inversión del sector y proporción entre inversión y funcionamiento.
- **Datos y rendición de cuentas:** implementación del SNEJ e Informe Nacional de Desempeño del Sistema de Justicia.